

Общи условия

по застраховка

БОНУС ДОМ +

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на тези Общи условия:

Застраховател по тези Общи условия е ЗЕАД „БУЛАСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Позитано“ № 5, който с издаването на полицата поема риска при настъпване на застрахователно събитие да заплати застрахователно обезщетение.

Застрахован е лицето, чиито имуществени блага са предмет на тази полица с цел обезпечаване на интересите му при настъпване на застрахователно събитие в срока на действие на договора.

Застраховател е лицето, което е страна по застрахователния договор. Застрахователят може при условията на застрахователния договор да бъде и Застрахован или трето ползващо се лице.

Застрахован обект е описаният в полицата недвижим имот, намиращ се на територията на Република България, включващ:

- жилище (апартамент, самостоятелна къща или част от нея, вкл. балкони и лоджии), тавани, мазета в сградата, в която е разположено жилището. При сгради в етажна съсобственост се включва и дела на собственика в общите части на сградата в съответствие с акт за собственост.
- друго недвижимо имущество, разположено на адреса на застраховане и посочено в полицата, извън изрично изключеното по полицата;
- движимо имущество, находящо се в жилището, вкл. и външни тела на климатици;
- друго движимо имущество, разположено на адреса на застраховане, ако това е договорено с добавък към полицата.
- соларна инсталация за производството на топла вода или електрическа енергия, монтирана на покрива на жилището и предназначена за собствени нужди на Застрахования.

По тази полица не се покрива движимо имущество, находящо се и съхранявано в:

- общи части в етажна съсобственост;
- тавани, мазета и други подобни помещения.

Възстановяване в същия вид и качество е:

- привеждане на повреденото имущество чрез ремонт (при частично увреждане) до вида, състоянието и степента на годност, в което то се е намирало непосредствено преди настъпване на застрахователното събитие

или

- подмяна (при тотално погиване) с налично на пазара имущество от същия вид/качество/размер/марка/модел/сериенно производство като увреденото, а при липса на такова – имущество от същия вид, възможно най-близо по качество, конфигурация и стойност.

Лимит на отговорност е максималната застрахователна сума, до която Застрахователят е отговорен да плати застрахователно обезщетение.

Възстановителна стойност е цената за възстановяване на имуществото в същия вид, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка.

Декларирана застрахователна сума е посочената от Застрахования/Застрахователния възстановителна стойност на застрахованото имущество по Клауза А „Пожар и други опасности“, която е равна на застрахователната сума. Застрахователната сума се определя на база разгната застроена площ (РЗП) при избрана от Застрахования стойност на квадратен метър.

Пропорционално обезщетяване се прилага, когато възстановителната стойност на застрахованото имущество към момента на застрахователното събитие е по-голяма от декларираната застрахователна сума. В този случай Застрахователят дължи обезщетение за пропорционална част от загубата, определена като съотношение между декларираната застрахователна сума спрямо възстановителната стойност на застрахованото имущество към момента на застрахователното събитие, но не повече от лимита на отговорност по съответната клауза.

Пожар е огън, възникнал без предназначено за целта огнище или излязъл от него, който е в състояние да се разпространява чрез собствена енергия.

Експлозия е внезапно и взривообразно разкъсване на съоръжения, инсталации или затворени съдове под вътрешно налягане, предизвикано от стремежа на намиращите се в тях газове или пари към разширяване, водещо до изравняване на налягането вътре и извън съда.

Имплозия е внезапно взривоопасно запълване на обем, в който налягането е по-ниско от това на обкръжаващата го среда.

Удар от мълния е пряко попадение на мълния върху застрахованото имущество, предизвикващо запалване, опушване, стопяване, обгаряне.

Природни бедствия:

- **Буря** е силен вятър със скорост над 15 м/сек;
- **Ураган** е вятър със скорост над 30 м/сек;
- **Градушка** е валеж на ледени зърна с различна големина;
- **Проливен дъжд** е падане на големи количества валеж за кратко време, като Застрахователят е в риск и изплаща обезщетения за щети, причинени от проливен дъжд в случаите, когато за определено време е паднал минимум валеж на 1 кв. м съгласно следната таблица:

Продължителност на дъжда в минути	Количество на валежи за указано време в литри	Продължителност на дъжда в часове	Количество на валежи за указано време в литри
25	7,00	1	12,00
30	8,00	2	18,00
35	9,00	3	22,00
40	9,60	4	27,00
45	10,25	12	45,00
50	11,00	24	60,00

Свличане на земни пластове представлява бавно движение на откъснати земни маси от геоложки характер, под действието на тежестта си и на повърхностно течащи или подпочвени води по склонове и скатове.

Срутването на земни маси се изразява във внезапно, бързо и еднократно падане на големи земни или скални маси от планински масиви или от брегове, вследствие на изветряването на скалите, отслабването на вътрешните им връзки и дълбокото им напукване.

Наводнение е заливане с вода, причинено от вълни, приливни вълни или изтичане на вода извън границите на водоизточници, намиращи се на повърхността на земята като езера, язовири, резервоари, реки, в т.ч. и в резултат на снеготопене. Всяка загуба ще представлява едно събитие, ако се появи повече от едно наводнение в рамките на 168 часа по време на срока на действие на тази застрахователна полица, в период на продължително повишаване на нивото на водата и преливане на реки, язовири или други подобни мелиоративни съоръжения или в резултат на наводнение от приливни вълни или серия от вълни. Началото на този 168-часов период може да бъде определено от Застрахования. В случай че посочените по-горе срокове изтичат след изтичането на полицата или започват преди изтичането ѝ, Застрахователят ще плати всички загуби, възникнали през този период, все едно, че те са попаднали изцяло в срока на полицата.

Подпочвени води са водите, които се съдържат в земните пластове. Характерно за подпочвените води е наличието на водно ниво, водни струи или воден поток в почвената или скалната среда. Обикновената влага, свързана с почвените частици и необразуваща водно ниво, не е подпочвена вода.

Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации (включително от забравени отворени кранове) и включените към тях уреди представлява повреда на водозахранващи, водоотвеждащи, отоплителни или паропроводни тръби от всякакъв вид, свързани със системата за водоснабдяване, канализация, за парно или водно отопление. Не се счита за авария увреждане на инсталацията вследствие на строително-монтажни работи.

Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм са действия на трети лица, имащи за цел увреждане или унищожаване на застраховано имущество (включително чрез палеж и/или злоумишлено използване на взривни устройства и материали), извършени без намерение за противозаконно присвояване, които действия не се покриват от съставите на кражба и грабеж.

Удар от пътно превозно средство (ППС) или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар е пълна загуба или частично увреждане на застраховано имущество вследствие на съприкосновение с ППС, летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар.

Ударна свръхзвукова вълна е покрита, ако летателен апарат премине скоростта на звука и получената ударна вълна окаже пряко въздействие върху застраховано имущество.

Кражба чрез взлом е противозаконно отнемане на застраховано имущество с цел присвояване, извършено чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот.

Грабеж е отнемане на застраховано движимо имущество в рамките на застрахования обект от владението на Застрахования с цел противозаконно присвояване, като за целта е употребена сила или заплашване, които са изложили на опасност живота, здравето, честта или имота на Застрахования или на член от неговото семейство.

Кражба с техническо средство е кражба на застраховано имущество, при която са използвани изделия на техниката и/или продукт на технологиите и/или друг

предмет, които могат да послужат за преодоляване на препятствия или да улеснят достъпа до застрахованите по тази полица имущества.

Земетресение е всеки земен трясък, регистриран от Геофизичния институт към Българската академия на науките.

Всяка загуба или повреда представлява едно събитие, в случай че в рамките на 72 часа по време на срока на действие на тази застрахователна полица се регистрират повече от един земен трясък, като началото на този 72-часов период може да бъде определено от Застрахования.

Тежест от естествено натрупване на сняг или лед е събаряне, срутване, деформиране на застрахованото имущество вследствие на тежестта на снега или леда.

Гражданска отговорност към трети лица. Застрахователят ще обезщети третото лице за сумите до лимита на отговорност, които Застрахованият е граждански отговорен да заплати на третото лице за:

1. смърт или трайна загуба на работоспособност на третото лице вследствие на злополука, настъпила в района на застрахования обект и причинена от вещ, собственост или под надзор на последния;
2. загуба или повреда (с изключение на кражба) на имущество на трето лице, настъпила в района на застрахования обект и причинена от Застрахования, от член на неговото семейство или от вещ, собственост или под надзор на последния.

Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука е окончателно и невъзстановимо намалена или изгубена способност за извършване на обичайни действия и занятия вследствие на нарушена функция на отделен орган или на целия организъм, преценена не по-рано от 3 и не по-късно от 12 месеца от датата на настъпване на злополуката, установена от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността или от ЗЕК (Застрахователно-експертна комисия).

По условията на Клауза Ж Застрахователят застрахова лица на възраст от 2 до 74 години, които са в пряка роднинска връзка със Застрахования.

Рискът **"Смърт"** в резултат на злополука не се покрива за недееспособни лица и лица на възраст под 14 години.

Покритията са валидни 24 часа в денонощието за територията на Република България.

Винаги изключени по тези Общи условия са трайна загуба на работоспособност или смърт, причинени пряко или косвено от:

1. Общо/професионално заболяване или състояние;
2. Преднамерено действие или груба небрежност на Застрахования или лице, правоимащо да получи застрахователната сума.
3. Умишлено излагане на опасност и опит или извършване на престъпление от Застрахования;
4. Сбиване, самоубийство или опит за такова, включително и когато Застрахованият е в състояние на невменяемост;
5. Употреба на алкохол, на лекарствени препарати с упойващо или стимулиращо действие, употреба на допинг, стероиди, кортикостероиди и на всякакъв вид наркотици, опиати и производните им вещества;
6. Ангажиране или участие на Застрахования в спортни състезания или прояви и упражняване на екстремни спортове като подводни спортове, алпинизъм, катерене, пещерно дело, парашутизъм, автомобилни и мотоциклетни спортове и надпревари, водомоторен спорт, рафтинг, безмоторно летене, делтапланеризъм, скокове с парашут, бързи скокове, ловен и конен спорт, зимни спортове, освен ако с добавък не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия;
7. Злополука, настъпила докато Застрахованият е задържан от органите на властта или се намира в местата за лишаване от свобода;
8. Ангажиране или участие на Застрахования във военни задължения или операции;
9. Бременност, раждане или аборт и произтичащите от тях усложнения или заболяване;
10. Психични разстройства, депресии, епилепсия;
11. СПИН;
12. Слънчев или топлинен удар;
13. Шум или ударна вълна от ниско прелитащ свръхзвуков самолет;
14. Събития, докато Застрахованият пътува на борда на кораб или летателен апарат, освен в случаите, когато е редовен пътник в съответно лицензиран морски или въздушен превозвач;
15. Къпане или плуване в неохраняеми водни басейни, в извънработното време на водно-спасителната служба или при вдигнат забранителен предупредителен флаг;
16. Война, агресия, враждебни действия, военни действия (независимо дали е или не е обявена война), гражданска война, бунт, революция, въстания, военен преврат или узурпиране на властта, стачки и локаут, тероризъм;
17. Събития във връзка с ядрени аварии, йонизираща радиация, химически

обгазявания и експлозивни вещества.

В случай че Застрахователят изплати обезщетение за трайно намалена работоспособност, то се приспада от обезщетението, което следва да се плати при смърт на същото лице вследствие на злополуката.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на условията по тази застрахователна полица предхожда всякаква отговорност за изплащане на застрахователно обезщетение от страна на Застрахователя.

III. СКЛЮЧВАНЕ И АВТОМАТИЧНО ПОДНОВЯВАНЕ

1. Застрахователният договор представлява комплект от документи, включващ полица, общи условия, клаузи, добавъци и сметки, въпросник (когато той се изисква от Застрахователя), както и всички други документи, които са приети от страните и носят нейния номер.
2. При сключване на застраховката Застрахованият е длъжен да съобщи всички съществени обстоятелства, свързани с оценката на риска, за които Застрахователят е задал въпроси писмено. Застрахованият е отговорен за верността, точността и пълнотата на дадените от него сведения.
3. Застрахователната полица винаги задължително включва Клауза "А": "Пожар и други опасности", а всички останали клаузи се сключват в комбинация с нея, като изключенията по Клауза "А" са валидни за всички останали клаузи, с изключение на тези, при които покритието е свързано със застраховане на отговорности.
4. Всички специални условия, които изменят условията на застрахователната полица, се отразяват в добавък към нея.
5. При договорена между страните възможност за автоматично подновяване на застрахователния договор, неговото действие се подновява при същите условия за нов застрахователен период от една година.

Автоматичното подновяване е в сила след плащане на дължимата застрахователна премия или първа вноска от нея за новия застрахователен период. Застрахователната премия е платима в срок, не по-късно от деня, следващ деня на изтичане на предходния застрахователен период.

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

1. Застрахователната сума на застрахованото имущество не може да надвишава възстановителната стойност на имуществото. Когато не е уговорено друго в застрахователната полица, се приема, че застрахователната сума е определена съгласно възстановителната стойност на имуществото.
2. Ако възстановителната стойност на застрахованото имущество към момента на настъпване на застрахователното събитие е по-голяма от декларираната застрахователна сума, се прилага пропорционално обезщетяване.
3. Застрахователните суми за застраховки по Клауза Д (Гражданска отговорност към трети лица), Клауза Г (Кражба чрез взлом, кражба с техническо средство и грабеж), Клауза Е (Наем за алтернативно настаняване), Клауза Ж (Злополука на член от семейството/домакинството), Клауза И (Загуба на доход от наем), Клауза Й (Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди) и Клауза М (Щети вследствие на опит за кражба чрез взлом или грабеж) се определят като лимити на отговорност на Застрахователя в агрегат за срока на застраховката. След изплащане на застрахователно обезщетение застрахователната сума се намалява с размера на изплатеното обезщетение.

При сключен многогодишен застрахователен договор или при автоматично подновяване на застрахователния договор след текущия застрахователен период застрахователната сума се възстановява автоматично до размера преди изплащането на обезщетенията, при положение че Застрахованият е възстановил повреденото/погналото имущество напълно (на 100%).

V. ПРЕМИЯ

1. Застрахователната премия за всеки застрахователен период се определя от Застрахователя и се отразява в застрахователната полица.
2. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застраховката или разсрочено на вноски, ако е договорено в полицата.
3. Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се определят и датите на падежите на текущите премии. Застрахованият е длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски в срок.
4. Допълнителна премия е сумата, която представлява допълнително задължение за плащане от страна на Застрахования, съответстващо на задължението на Застрахователя за разширяване на покритието, промяна в риска, удължаване на периода на застрахователната полица или друга промяна в условията на застрахователната полица.

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ (КЛАУЗИ)

Клауза „А“: „ПОЖАР И ДРУГИ ОПАСНОСТИ“

1. пожар;
2. последиците от гасенето на пожара, независимо дали щетите са причинени при гасене на пожар в застрахованото или в друго съседно жилище;
3. експлозия;
4. имплозия
5. удар от мълния;
6. природни бедствия: буря, ураган, градушка, проливен дъжд, включително щети от падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия;
7. свличане или срутване на земни пластове.
8. тежест от естествено натрупване на сняг или лед.
9. измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации (включително от забравени отворени кранове) и включените към тях уреди;
10. злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
11. удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
12. ударна свръхзвукова вълна;
13. допълнителни разходи:
 - 13.1. допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие (разходи за разчистване и хонорари на експерти) в размер до 2% от общата застрахователна сума на застрахованите имуществва, но не повече от 5 112.92 евро.
 - 13.2. допълнителни разходи, извършени от Застрахования за разкриване и закриване на инсталациите във връзка с настъпилото събитие от „измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации“ се покриват с лимит до 255.65 евро за срока на застраховката.

Не са покрити загуба или повреда на застраховано имущество:

1. подложено изкуствено на огън или топлина или от съприкосновение със силно нагорещ предмет;
2. причинени от избухливи, запалителни, разяждащи и други опасни вещества, неправилно съхранявани в застрахования обект;
3. причинени от непряко попадение на мълния, освен ако е уговорено друго, което е отразено в добавък към полицата;
4. за което са нарушени обичайните условия за съхранение;
5. причинени от проникване на дъжд, град, сняг през отвори, повредени покриви или оставени незатворени прозорци и врати;
6. от ръжда, корозия, износване или овехтяване, надраскване, нацърбване, разкъсване, конденз, лошо изпълнение, строителен недостатък или грешка в проекта, молци, паразити, инсекти, гризачи, влага, плесен, мухъл, замръзване;
7. от късо съединение или токов удар, освен ако е договорено друго, което е отразено в добавък към полицата, без да се изключва загуба или повреда на друго застраховано имущество от възникнал вследствие на това пожар.
8. причинени от натрупване на сняг или образуване на лед вследствие на човешка дейност;
9. вследствие на снеготопене, освен ако то е предизвикало наводнение.
10. настъпили в резултат на свличане на земни пластове в райони, които са регистрирани като свлачищни от компетентните органи;
11. причинени от:
 - 11.1. свличане или срутване на земни пластове вследствие на човешка дейност;
 - 11.2. естествено слягане на сградите;
 - 11.3. движение на изкуствени насипи;
 - 11.4. морска или речна брегова ерозия.

Клауза „Б“: НАВОДНЕНИЕ

Тази клауза се сключва при застрахователна сума, равна на застрахователната сума на застрахованото имущество по Клауза „А“ или при договорен друг лимит на отговорност.

По условията на тази клауза Застрахователят ще обезщети Застрахования за пълна или частична загуба на застраховано имущество причинено от:

1. Наводнение
Не са покрити загуба или повреда на застраховано имущество:
 - 1.1. причинени от нарушение на обичайните условия за съхранение;
 - 1.2. причинени от наводнение, което възниква преди началната дата и часа на полицата или след нейното изтичане;
2. Подпочвени води
Покриват се щети, причинени от пряко действие на подпочвените води, които се изразяват в подкопаване на основите на сгради и съоръжения,

намокряне на стени и сутерени и на намиращите се в тях имущества.

Не се обезщетяват щети, настъпили в резултат на бавното и продължително действие на подпочвени води.

3. Морски вълни

Не се покриват щети на застраховано имущество в резултат на разполагането му непосредствено до бреговата линия, не по предназначение или без да са спасени предвидените за това нормативни и технологични изисквания.

Клауза „В“: ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Тази клауза се сключва при застрахователна сума, равна на застрахователната сума на застрахованото имущество по Клауза „А“ или при договорен друг лимит на отговорност.

Клауза „Г“: КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ, КРАЖБА С ТЕХНИЧЕСКО СРЕДСТВО И ГРАБЕЖ

1. Застрахователят приема да обезщети Застрахования за пълно или частично увреждане на застрахованото имущество вследствие на рисковете Кражба чрез взлом, Кражба с техническо средство и Грабеж.
Покритието за Кражба чрез взлом и Кражба с техническо средство е в сила при наличие на масивна входна врата, заключваща се чрез секретна брава.
2. Не се покрива Кражба чрез взлом, Кражба с техническо средство и Грабеж:
 - 2.1. за имущество, разположено извън площта на застрахования обект, предназначена за постоянно обитаване (гараж или други допълнителни постройки);
 - 2.2. при която не са установени взлом, заплаха или насилие, освен в случаите на Кражба с техническо средство;
 - 2.3. извършена чрез използване на оригинални, дубликати, откраднати или намерени ключове, предназначени да осигуряват достъп до застрахованото имущество;
 - 2.4. при която причината за настъпване на събитието е необяснима;

Клауза „Д“: ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА за причинени вреди от имущество, предмет на застраховката.

Не се покрива всякаква професионална отговорност и отговорност, свързана или произтичаща от ползване на МПС.

Клауза „Е“: НАЕМ ЗА АЛТЕРНАТИВНО НАСТАНЯВАНЕ по необходимост на собственика в жилище със сравними квартирни удобства, в случай че жилището е негодно за обитаване в резултат на събитие, покрито по Клауза „А“. Покритието е валидно само за периода, за който жилището ще бъде възстановено, но за не повече от 6 месеца и не може да надхвърля посочения лимит.

Клауза „Ж“: ЗЛОПОЛУКА НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО/ДОМАКИНСТВОТО

Застрахователят ще обезщети Застрахования и членовете на неговото семейство (домакинство) за трайна загуба на работоспособност или смърт в резултат на злополука до посочената в застрахователната полица обща застрахователна сума.

Клауза „И“: ЗАГУБА НА ДОХОД ОТ НАЕМ

По условията на тази Клауза „И“: Загуба на доход от наем Застрахователят покрива загуба на доход от наем за собственика на застрахованото недвижимо имущество в случай на събитие, покрито по Клауза „А“, Клауза „Б“ или Клауза „В“, довело до непригодност на жилището за целите, за които е отдадено под наем.

Покритието е валидно само за периода, за който жилището или помещенията ще бъдат възстановени, но за не повече от 6 месеца и не може да надхвърля посочения лимит.

Застрахователят заплаща загуба на доход от наем по тази клауза, само когато Застрахованият е представил договор за наем при сключване на полицата.

Клауза „Й“: КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ И ТОКОВ УДАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ И/ИЛИ УРЕДИ

- I. По условията на тази Клауза „Й“: Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди Застрахователят покрива частична или пълна загуба на застраховано имущество, причинена от индукция от електрически ток в преносната мрежа, свръхнапрежение, непряко попадение на мълния.
- II. Не са предмет на застраховка части и материали, които са склонни към силно изхабяване и многократна или периодична подмяна поради специфичната им функция и устройство, както следва:

1. помощни материали и консумативи, както и работни материали (проявяващи течности, реактиви, тонер, охлаждащи и гасящи средства, ленти за касети, филми, преносители на сигнала на изображението и звука (кабели), комбинации от филм/фолио, специално подготвена хартия, растерни мрежи, пипети);

2. всякакви видове инструменти (пробивни машини/свредла, фрези, клещи и други);

3. други части, които по време на срока на експлоатация на застрахования предмет подлежат на честа подмяна (стопяеми предпазители, източници на светлина, непрезареждащи се батерии, филтри и други);

4. сменяеми носители на информация като подвижни магнитни дискове, магнитни касети, дискети и други, които не са предмет на застраховка по тази клауза.

III. Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение за:

1. разходи за поддръжка на застрахования предмет;

2. допълнителни разходи за модифициране, изменение (усъвършенстване) на застрахования предмет, направени във връзка с настъпило застрахователно събитие;

3. извънредни разходи, възникнали поради временно приспособяване или ремонт на застрахования предмет, при условие че те не представляват част от окончателния ремонт и увеличават неговата обща стойност;

4. разходи, които не са включени в застрахователната сума поради техния вид и размер.

Клауза „М“: ЩЕТИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ОПИТ ЗА КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ ИЛИ ГРАБЕЖ

На основание на постигната договореност със Застрахования, Застрахователят приема да обезщети Застрахования за нанесени повреди на застрахованите помещения, включително и за счупени стъкла, в резултат на кражба чрез взлом или опит за извършването им, в размер до лимита на отговорност, посочен в спецификацията на полицата.

Клауза „Н“: ДРУГИ РАЗХОДИ

1. Разходи за отключване на бртва

По силата на това покритие Застрахователят приема да обезщети Застрахования за разходи за отключване на бртва, монтирана на входната врата на застрахования обект, в случай на откраднат или счупен ключ, с общ лимит до 76.69 евро за срока на застраховката. Ако застрахованият обект е къща, покритието е валидно само за входната врата на основната сграда. Обект на покритие са единствено разходите за отключване. Не се покриват разходи за ремонт или подмяна на ключалки и/или брави, повредени в резултат на отключването.

2. Разходи за издаване на документи

Застрахователят приема да обезщети Застрахования за разходи за издаване на документи за самоличност, свидетелства за управление на ППС и банкови карти, възникнали в резултат на настъпила загуба в рамките на застрахования обект от рисковете „пожар“ или „кражба чрез взлом“. Покриват се само дължимите служебни такси. Не се покрива загуба, настъпила извън рамките на застрахования обект или такава, която е настъпила в допълнителни постройки или гаражи. Лимит по покритието: до 76.69 евро за срока на застраховката.

Клауза „О“: „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ И ЗЛОПОЛУКА НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ“

Домашен любимец е куче или котка, собственост на Застрахования, за който има издаден Паспорт, а за кучетата и поставен микрочип от лицензиран ветеринарен лекар, регистриран в БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ, или клиника в Република България.

Злополука на домашен любимец е внезапно, неочаквано събитие от външен произход, настъпило след датата на влизане в сила на застрахователната полица и в резултат на което произтича телесно увреждане на застрахованото животно.

1. „Гражданска отговорност на домашен любимец“

1. По силата на това покритие Застрахователят приема да покрие отговорността на Застрахования за имуществени и/или неимуществени вреди причинени на трети лица от притежаван от него или намиращ се под негов надзор домашен любимец, нанесени извън територията на застрахования по полицата обект.

2. Изключения:

1.2.1. Не се застраховат по настоящото покритие юридически лица.

1.2.2. Не се покриват вреди, причинени на членове на семейството/домакинството на Застрахования.

1.2.3. Не се покриват вреди, причинени от заболявания или заразяване с паразити, вируси, бактерии, носител на които е домашният любимец.

1.2.4. Не се покриват вреди, причинени от домашни любимци, които не притежават валидно издаден ветеринарен паспорт.

3. Изискуеми документи:

Служебна бележка от районно полицейско управление, медицински документ, свидетелски показания, обяснение от собственика на домашния любимец, фактури и/или касови бонове, друг тип документ, удостоверяващ естеството и/или размера на причинената вреда.

2. „Злополука на домашен любимец“

2.1. Застрахователно покритие: Медицински разноси за ветеринарно-медицински услуги, медикаменти, стационарно лечение, лабораторни изследвания, образна диагностика вследствие злополука с домашен любимец.

2.2. Не се покриват:

2.2.1. Злополуки, възникнали преди началото на застрахователната полица, както и последствията от тях;

2.2.2. Злополука, настъпила извън територията на Република България;

2.2.3. Злонамерени действия или небрежност, или последиците от насилие от страна на Застрахователя или от който и да е член от семейството/домакинството му.

2.2.4. Нарушение на действащ нормативен акт или заповед на компетентните държавни или общински власти (например, участие в бой с кучета или други нерегламентирани дейности);

2.2.5. Злополука, в резултат на участие на домашния любимец в ловна дейност, упражняване на професионална дейност, обучение, надбягвания, състезания и тяхното обучение или подготовка, организирани боеве, употреба на домашен любимец като пазач във ферма и/или друг селскостопански обект или стопанско начинание и/или като помощник при охрана на обекти от специализирани фирми и/или държавни институции;

2.2.6. Разходите за рехабилитация;

2.2.7. Разходи, които не са предписани от лицензиран ветеринарен лекар;

2.2.8. Неспазване на ветеринарно-зоотехническите изисквания за гледане, хранене, опазване на Домашните любимци и непотърсена своевременно ветеринарно-медицинска помощ за предотвратяване на злополуки на застрахования Домашен любимец.

2.2.9. Разходи за евтаназия и погребение, разходите за кремация и аутопсия след смъртта на Домашния любимец;

2.2.10. Разходи за медикаментозни и диетични храни, хранителни добавки;

2.2.11. Злополуки, които са се случили на Домашния любимец, когато е бил поверен на трето лице или оставен на места за временно отглеждане;

2.2.12. Разходи за диагностициране, освен случаите, когато има доказана злополука.

3. Отговорността на Застрахователя за застрахователни покрития „Гражданска отговорност на домашен любимец“ и „Злополука на домашен любимец“ за събитие и в агрегат за срока на застраховката е 255.65 евро.

VII. ВАЛИДНОСТ

Застрахователен срок е срокът, за който е сключен застрахователният договор и е посочен в застрахователна полица. Застрахователният срок може да включва повече от един период на застрахователно покритие.

Период на застрахователно покритие е периодът, в който Застрахователят носи риска по застраховката. Периодът на застрахователното покритие може да бъде определен в минути, часове, дни, седмици, месеци или години или чрез изрично определяне на начален и краен момент.

Застрахователен период е периодът, за който се определя застрахователна премия. Този период е една година, освен ако премията се определя за кратък срок. В срока на застрахователния договор може да се включва повече от един застрахователен период.

Застраховката влиза в сила в 00.00 часа на деня, следващ този, в който е платена застрахователната премия/първата вноса от разсрочената премия и приключва в 24.00 часа на деня, посочен като нейн край, освен ако е договорено друго.

В случай на дадени задължителни писмени предписания от страна на Застрахователя при сключване на застрахователната полица застраховката влиза в сила след изпълнението на тези предписания, което се удостоверява с отбелязване от Застрахователя върху застрахователната полица или добавък към нея.

VIII. ПРОМЯНА

1. За всяка промяна в условията на застрахователната полица след влизането й в сила Застрахователят издава добавък.

2. През застрахователния срок Застрахованият е длъжен да уведомява Застрахователя за всички съществени промени в рисковите обстоятелства и поетите от него задължения по тази застрахователна полица, дори и те да

са настъпили без негово съгласие или участие.

Обявяването на промяната трябва да се извърши незабавно след узнаването ѝ. Рискови обстоятелства са тези, за които Застрахователят е поставил писмено въпроси при сключване на застраховката.

3. При неизпълнение на задължението по т. 2. от страна на Застрахования, Застрахователят може да прекрати договора или да промени условията по полицата в съответствие с разпоредбите на Кодекса за застраховането. В случай че е настъпило застрахователно събитие преди изменението или прекратяването на договора, Застрахователят може да намали размера на застрахователното обезщетение, а в случаите, когато събитието се дължи на съзнателно премълчани обстоятелства, които са оказали въздействие за настъпване на събитието, Застрахователят може да откаже изцяло плащане на обезщетение.
4. Ако по време на действието на застрахователния договор застрахованото имущество бъде прехвърлено, приобретателят встъпва в правата и задълженията на Застрахования по застрахователния договор.

Прехвърлителят и приобретателят са отговорни солидарно за заплащане на неплатената част от премията до встъпването.

При уведомяване за прехвърляне на собствеността Застрахователят има право да прекрати застрахователното правоотношение с приобретателя на застрахованото имущество с едномесечно писмено предизвестие. Правото на прекратяване от страна на Застрахователя може да се упражни в срок до един месец след узнаване за промяната в правото на собственост на застрахованото имущество.

Приобретателят на застрахованото имущество има право да прекрати застрахователното правоотношение незабавно, като уведоми писмено Застрахователя за това. Правото на прекратяване от страна на приобретателя се погасява, когато не бъде упражнено от него в рамките на един месец след придобиването, а ако приобретателят не е знаел за наличието на застрахователния договор – след узнаването за него.

В случай на прекратяване на застрахователното правоотношение по реда и в сроковете, посочени по-горе, прехвърлителят е длъжен да заплати дължимата премия до датата на прекратяването. В този случай приобретателят не дължи плащане на премията.

В случай на прекратяване на застрахователното правоотношение по реда и в сроковете, посочени по-горе, Застрахователят е длъжен да върне на прехвърлителя частта от премията, съответстваща на периода след датата на прекратяване на застрахователното покритие.

Прехвърлителят или приобретателят уведомява писмено Застрахователя за прехвърлянето в 7-дневен срок от прехвърляне на правото на собственост. Ако не е извършено уведомяване по изречение първо, Застрахователят не е длъжен да плати застрахователно обезщетение, в случай че застрахователното събитие е настъпило след изтичането на един месец от датата на прехвърляне на правото на собственост и при условие, че той не би сключил съществуващия договор с приобретателя поради съществено увеличение на риска.

IX. ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ

Застрахованият е длъжен да поддържа застрахованото имущество в добро състояние и да предприема всички целесъобразни, обичайни и разумни предпазвателни мерки за избягване на погиване или повреда на застрахованото имущество, свързани с експлоатацията на това имущество и да спазва изискванията на противопожарните, техническите или други компетентни органи. В случай на неизпълнение на тези задължения от страна на Застрахования, Застрахователят има право да намали или да откаже изцяло изплащането на застрахователно обезщетение.

X. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

1. По условията на тази застрахователна полица не са предмет на застрахователно покритие:
 - 1.1. недвижими и движими имущества, оставени без надзор повече от 30 последователни календарни дни;
 - 1.2. недвижими имущества с нарушена цялост и конструктивни повреди;
 - 1.3. паянтови постройки, пукнатини по застраховани сгради, които са причинени от естественото слягане на сградите;
 - 1.4. незавършено строителство (без разрешение за ползване), освен ако е уговорено друго, което е отразено в добавък към полицата;
 - 1.5. пари, кредитни карти, ценни книжа, произведения на изкуството, изделия от благородни метали, бижута, часовници, скъпоценни камъни, предмети с антикварна стойност, както и всякакъв вид колекции (оръжейни, ловни, нумизматични и други), всякакви документи, планове, чертежи, проекти, компютърни, аудиозаписи, видеозаписи и информация, софтуер, печатни произведения;
 - 1.6. козметични продукти, парфюми, перилни и миещи препарати, модни

аксесоари, алкохолни напитки, хранителни и селскостопански продукти, лекарствени средства и препарати;

- 1.7. животни, цветя, градинска или селскостопанска растителност;
 - 1.8. пътни превозни средства, плавателни съдове, въздухоплавателни средства;
 - 1.9. градинско оборудване и украса, освен ако е уговорено друго, което е отразено в добавък към полицата;
 - 1.10. разходи за отстраняване на авария по водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации, предизвикала загуба или повреда на застраховано имущество (освен ако е уговорено друго срещу допълнително платена премия).
2. Тази застрахователна полица не покрива загуба или повреда на имущество, отговорност на Застрахования, или телесно увреждане:
 - 2.1. в резултат на събитие, настъпило извън територията на Република България;
 - 2.2. причинени от събитие, възникнало преди началната дата и час на издаване на полицата или започнало след крайната дата на изтичане на полицата;
 - 2.3. умишлено причинени от Застрахования, членове на неговото семейство/домакинство, от лица, допуснати със знанието на Застрахования до застрахованото имущество или от трети ползващи се лица;
 - 2.4. причинени поради неспазване или нарушение от страна на Застрахования на действащи правни норми, инструкции за работа/експлоатация на застраховано имущество, правила за срокове на експлоатация, техническо обслужване и съхранение на имущества;
 - 2.5. причинени поради неспазване от страна на Застрахования на писмените предписания на Застрахователя при сключването на застраховката и по време на нейното действие;
 - 2.6. в резултат на вражеско нашествие, война (обявена или не), гражданска война, революция, въстание, военен преврат, узурпиране на властта, локаут, тероризъм, бунт, стачка, гражданско въстание;
 - 2.7. в резултат на кражба или грабеж, извършени във време на пожар, наводнение, земетресение, вулканично изригване, ураган, тайфун, циклон, торнадо, катастрофа, война, вражеско нашествие, военни действия (независимо дали е обявена война или не), гражданска война, тероризъм, въстание, революция, заговор, военен преврат, узурпиране на властта, военено положение, стачка, локаут, бунт, метеж, гражданско въстание или друго обществено бедствие.
 - 2.8. в резултат на отчуждаване, конфискация, национализация, влизане в сила на нормативен акт и/или императивно разпореждане на оправомощен орган, глоби и санкции;
 - 2.9. вследствие на екологично замърсяване, проникваща радиация или радиоактивно замърсяване, радиоактивни, токсични, експлозивни или други свойства на ядрен блок или негов компонент;
 - 2.10. пряко или косвено причинени от строително-ремонтни дейности.
 3. Застрахователят не покрива щети в рамките на договореното самоучастие на Застрахования.
 4. Застрахователят не носи отговорност за пропуснати ползи и косвени загуби от каквото и да е естество.
 5. Застрахователят не носи отговорност за вреди, възникнали преди сключването на застрахователния договор.
 6. Застрахователят не носи отговорност за вреди, за които е изплатил застрахователно обезщетение през предходен застрахователен период и за които не са представени доказателства за възстановяване.

XI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:
 - 1.1. незабавно, след като Застрахованият узнае за настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на тази застрахователна полица, да уведоми органите на противопожарната охрана и/или полицията, и/или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахователното събитие. Едновременно с това да извести в писмен вид Застрахователя в срок до 3 дни от узнаването, като запази увреденото имущество за оглед от представители на Застрахователя и осигури достъп до им в обекта. В случай на кражба чрез взлом срокът за уведомяването е до 24 часа от узнаването;
 - 1.2. да представи на Застрахователя документите, определени в тези Общи условия, както и всички допълнително поискани от Застрахователя документи, необходими за изясняване на събитието по основание и определяне на размера на вредите;
 - 1.3. в случай на предявен граждански иск срещу него да привлече Застрахователя като трето лице-помагач по делото и да му предостави копие от исковата молба и всички доказателства към нея, не по-късно от 7 работни дни от датата на първото съдебно заседание.

2. В срок до 7 работни дни от датата на уведомлението по т.1.1. да представи на Застрахователя:
 - 2.1. претенция за обезщетение в писмена форма;
 - 2.2. списък и описание на унищоженото/повреденото или липсващото имущество;
 - 2.3. документ от противопожарната охрана, полицията и други оторизирани органи, когато е необходимо, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие;
 - 2.4. при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на Клауза Ж на тази застрахователна полица, Застрахованият (наследниците на Застрахования) е длъжен в зависимост от характера на събитието да представи медицински документи, удостоверяващи проведено лечение или болничен престой, изследвания, рентгенови снимки, епикризи, експертно решение от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността или от ЗЕК, а при смърт – акт за смърт, съдебномедицинска експертиза и удостоверение за законни наследници, други документи, поискани от Застрахователя и необходими за установяване на събитието и определяне на размера на застрахователното обезщетение.
3. При неизпълнение на задълженията по т. 1.1 и 1.2. Застрахователят има право да откаже изцяло изплащането или да намали размера на застрахователното обезщетение, като не дължи възстановяване на застрахователната премия.
4. Ако Застрахованият съзнателно е предявил или е съдействал за предявяването на претенция с невярно съдържание по тази застраховка, Застрахователят има право да откаже изплащане на застрахователно обезщетение, да прекрати действието на полицата без възстановяване на застрахователната премия и да сигнализира съответните компетентни органи съгласно действащото законодателство за търсене на наказателна отговорност от Застрахования.

XII. НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

1. При настъпило застрахователно събитие Застрахованият е длъжен да вземе всички разумни и целесъобразни мерки за обезопасяване и запазване на застрахованото имущество или останалата част от него и да осигури правата си срещу трети лица.
2. Във всички случаи при настъпило застрахователно събитие Застрахованият е длъжен да осигури на Застрахователя правото му на регрес, така че с плащането на застрахователното обезщетение Застрахователят да може да встъпи безпрепятствено в правата на Застрахования срещу причинителя на вредата. При неизпълнение на това задължение Застрахователят има право да намали размера на застрахователното обезщетение или да откаже изцяло изплащането му, като не дължи възстановяване на застрахователната премия.
3. Застрахователят може по своя инициатива да предприеме действия за намаляване или ограничаване на загубите или повредите, както и да дава задължителни писмени препоръки на Застрахования за предприемане на такива мерки.

XIII. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Доколкото друго не е предвидено в тези общи условия и/или в застрахователната полица, Застрахователят дължи обезщетение, както следва:

1. При погиване или повреда на застрахованото имущество – стойността на възстановяването или на подмененото/възстановеното в същия вид и качество имущество, без принадлежане за амортизация или изхабяване, но не повече от размера на застрахователната сума, при условие че възстановителната стойност на застрахованото имущество към датата на събитието е не по-голяма от застрахователната му сума.
2. При вреди върху общите части на етажната собственост, Застрахователят ще заплати на Застрахования частта от щетата, съответстваща на притежаваните от застрахования процент идеални части от общите части на сградата, в която се намира застрахованото недвижимо имущество.
3. Когато възстановителната стойност на застрахованото имущество към момента на застрахователното събитие надвишава декларираната от Застрахования/Застраховация застрахователна сума, се прилага пропорционално обезщетяване.
4. Застрахователят може, при съгласие на Застрахования, да възстанови повреденото или да подмени унищоженото имущество или част от него, вместо да плати парично обезщетение или да се присъедини към други застрахователи за това.
5. Ако Застрахователят възстанови повреденото или подмени унищоженото имущество или част от него до токова, доколкото обстоятелствата позволяват това, то направените разходи в никакъв случай няма да надвишават възстановителната стойност на всеки един застрахован предмет поотделно към датата на настъпване на събитието.

6. След изплащане на застрахователното обезщетение имуществото се счита за застраховано в размер, равен на разликата между първоначалната застрахователна сума и изплатеното обезщетение. Застрахованият има право да дозастрахова имуществото до първоначалната застрахователна сума, в противен случай и при настъпване на следващо събитие ще бъде приложено пропорционално обезщетяване.
7. Ако след изплащане на застрахователното обезщетение имуществото бъде възстановено изцяло или частично на Застрахования или той получи обезщетение от трети лица, той е длъжен да върне на Застрахователя изцяло или частично полученото застрахователно обезщетение.
8. При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на Клауза Ж (Злополука на член от семейството/ домакинството), обезщетението се определя, както следва:
 - 8.1. В случай на смърт на Застрахования застрахователно обезщетение се изплаща на законните му наследници или на третото ползващо лице.
 - 8.2. В случай на настъпила трайна загуба на работоспособност на Застрахования ще се изплати процент от застрахователната сума, съответстващ на процента, определен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК/НЕЛК) или ЗЕК.
 - 8.3. Процентът на трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука се определя не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 12 месеца от датата на злополуката, независимо от това дали лечението е завършило или не.
 - 8.4. В случай на смърт в резултат на злополука на Застрахования, Застрахователят има право да поиска аутопсия с медицинско заключение за причините на смъртта.
 - 8.5. В случай че Застрахователят изплати сума за трайно намалена работоспособност, тя се приспада от обезщетението, което следва да се плати при смърт на същото лице вследствие на злополуката.
 - 8.6. Отговорността на Застрахователя по тези условия е ограничена го размера на застрахователната сума, посочена като общ лимит за всички членове на семейството/домакинството.
9. При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на Клауза Д (Гражданска отговорност към трети лица), Клауза Г (Кражба чрез взлом, кражба с техническо средство и грабеж), Клауза Е (Наем за алтернативно настаняване), Клауза И (Загуба на доход от наем), Клауза Й (Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди) и Клауза М (Щети вследствие на опит за кражба чрез взлом или грабеж), Застрахователят ще изплати на Застрахования парично обезщетение до избрания по клаузата лимит на отговорност, без да се прилага пропорционално обезщетяване.

XIV. ДРУГИ ЗАСТРАХОВКИ

Ако по времето на настъпване на застрахователно събитие, покрито по клаузите на тази застрахователна полица, Застрахованият притежава друга застраховка, покриваща такава загуба или повреда – изцяло или частично, като сборът на отделните застрахователни суми надвишава възстановителната стойност на застрахованото имущество, Застрахователят отговаря в такава пропорция, в каквато застрахователната сума по сключената с него застраховка се отнася към общата застрахователна сума на всички застраховки, като застрахованият не може да получи общо от застрахователите повече от действително претърпените вреди

XV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

1. Застрахованият има право да получи полагащото му се обезщетение в срок до 15 работни дни, считано от датата на представяне на всички документи, изискани от Застрахователя, включително извършване на огледи и назначаване на експертизи, необходими за доказване на събитието и установяване на размера на вредите.
2. Застрахованият е длъжен:
 - 2.1. при сключване на застрахователния договор да съобщи съществени обстоятелства, които са му известни и са от значение за оценката на риска, като за съществени се считат обстоятелствата, за които Застрахователят писмено е поставил въпроси;
 - 2.2. ако Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при наличието на което Застрахователят не би сключил договора, ако беше знаел за него, или би сключил договора, но при други условия, Застрахователят има правата в съответствие с Кодекса за застраховане;
 - 2.3. ако при сключването на договора обстоятелството по т. 2.2 не е било известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи изменение на договора в съответствие с Кодекса за застраховане;
 - 2.4. по време на действието на договора Застрахованият е длъжен да обя-

ви пред Застрахователя новонастъпили обстоятелства, за които Застрахователят е поставил въпрос писмено веднага след узнаването им. При неизпълнение на това задължение се прилагат съответните приложими разпоредби от Кодекса за застраховане;

2.5. Застрахованият е длъжен да вземе мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди, както и да полага грижа на добър стопанин по отношение на застрахованото имущество, в т.ч. да поддържа неговата цялост, функционална годност и качества. При неизпълнение на това задължение на Застрахования Застрахователят има право да откаже изплащане на застрахователно обезщетение;

2.6. да спазва писмените предписания, дадени от Застрахователя при сключване на застрахователната полица и по време на нейното действие. При неизпълнение на това задължение на Застрахования, Застрахователят има право да откаже изплащане на застрахователно обезщетение;

2.7. да уведоми незабавно Застрахователя, ако има действаща или сключи друга застраховка за рисковете, покрити по тази полица;

2.8. да уведоми писмено Застрахователя при прехвърляне на застрахованото имущество в 7-дневен срок от прехвърлянето.

XVI. ПРАВА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

1. Да извършва оглед на имуществото, подлежащо на застраховане, преди сключване на застрахователната полица, както и по време на нейното действие, като съвместно със Застрахования изготвя констативен протокол за състоянието му.
2. Застрахователят е в правото си за собствена сметка да извърши действия, да води преговори и да сключва спогодби във връзка с осъществяване на отговорността на трети лица, към които има право на регрес по тази застрахователна полица, както и с оглед на претенции на трети лица по повод на застрахователно събитие. Застрахователят има право за своя сметка да изисква от Застрахования да предприеме всички разумни действия за изпълнение на горното.
3. Застрахователят има право да назначава експерти (вещи лица) за установяване на размера на загубата и на други обстоятелства, свързани със застрахователното събитие.

XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Действието на застрахователната полица се прекратява:
 - 1.1. с изтичане на срока, за който е сключена, съгласно раздел VII от общите условия на застраховката;
 - 1.2. при отпадане на застрахователния интерес, включително при настъпване на обстоятелството по т. 4 от Раздел VIII на общите условия на застраховката;
 - 1.3. при изчерпване на застрахователната сума в резултат на изплатени обезщетения съгласно раздел IV от общите условия на застраховката;
 - 1.4. с 15-дневно писмено предизвестие от която и да е от страните, изпратено на последния известен адрес на другата страна. В този случай Застрахователят ще възстанови на Застрахования съответната пропорционална част от платената застрахователна премия за неизтеклия срок на застраховката, при условие че не е било изплащано обезщетение или не предстои плащане на застрахователно обезщетение, или не е предявена претенция за изплащането на обезщетение;
 - 1.5. при разсрочено плащане, ако Застрахованият закъснее с плащането на съответните вноски от премията и закъснението продължи повече от 15 дни след падежа, покритието по полицата се прекратява автоматично, а при настъпило застрахователно събитие след изтичането на петнадесетдневния срок Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение. В този случай Застрахователят си запазва правата върху вече платената застрахователна премия.

Настоящото се счита за писмено предупреждение за прекратяване на действието на застрахователния договор по смисъла на Кодекса за застраховането.

2. Застрахователят може да прекрати тази застрахователна полица едностранно без предизвестие и като си запазва правата върху платената застрахователна премия в случай на:
 - 2.1. непредставяне (укриване) от Застрахования на обстоятелства, при чиято известност Застрахователят не би сключил тази полица;
 - 2.2. предявяване от Застрахования на претенция за застрахователно обезщетение с невярно съдържание с цел да получи изгода от тази застрахователна полица.

XVIII. ДАВНОСТ

Правата по тази полица се погасяват с изтичането на 3 години от датата на настъпване на застрахователното събитие, а по Клауза Д (Гражданска отговорност към трети лица) и Клауза Ж (Злополука на член от семейството/домашинството) – 5 години от датата на настъпване на застрахователното събитие.

XIX. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1. Всяко съобщение или уведомление, отправено към Застрахователя съгласно изискванията в условията на тази застрахователна полица, трябва да бъде в писмен вид и да съдържа нейния номер.
2. Застрахованият е длъжен да уведоми незабавно Застрахователя за промяна на адреса си, посочен в застрахователния договор. Всички съобщения и уведомления от Застрахователя до получаване на съобщението от Застрахования за промяна на адреса му се считат за връчени или получени надлежно, ако са изпратени на адреса, посочен в застрахователния договор.
3. Адреси за жалби
<https://www.fsc.bg/>
<https://www.kzp.bg/>
<https://www.bulstrad.bg/pri-shteta/>
<https://www.bulstrad.bg/dopylnitelna-informaciya/yuridicheska-informaciya>
4. Адреси за правила за претенции:
<https://www.bulstrad.bg/pri-shteta/>
<https://www.bulstrad.bg/dopylnitelna-informaciya/yuridicheska-informaciya>
5. Адрес за фин. резултати:
<https://www.bulstrad.bg/about-bulstrad/financial-results>

XX. ЮРИСДИКЦИЯ

Ако възникне спор между страните във връзка с тази застрахователна полица, то те ще направят всичко възможно той да бъде разрешен по доброволен път чрез споразумение. Ако това се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред съответния български съд.

XXI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Този договор за застраховка е изготвен в съответствие с българското законодателство и по него е приложимо българското право.

XXII. ИЗКЛЮЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С КИБЕР СЪБИТИЕ

1. Определения

Кибер събитие е всяко неразрешено, случайно или злоумишлено действие или серия от свързани с него неразрешени, случайни или злоумишлени действия, както и заплахата или измамата, свързани с достъпа до, обработката, оперирането с или използването на която и да е информационна технология или електронни данни от лице или група лица.

Електронни данни (данни в електронен формат/форма) означава факти, концепции и информация, представени във формат, приложим за комуникация, интерпретация или обработка чрез електронно или електромеханично оборудване за обработка на данни или електронно управляемо оборудване, като тези данни включват програми, софтуер и други кодирани инструкции за обработка и манипулация на данни или за управление и манипулация на такова оборудване.

Компютърен вирус означава съвкупност от компютърен код или машинни инструкции проектирани да нарушат нормалната работа на електронна система, способни да проникнат или бъдат злоумишлено въведени и в последствие се разпространят, чрез компютърна система или друг вид мрежа, върху други електронни системи, чрез копиране или преместване. КОМПЮТЪРЕН ВИРУС включва, но не само: троянски коне, червеи, времеви бомби, архиватори на клавиатурата, шпионски софтуер, рекламен софтуер и други вредни програми или подобен компютърен код, предназначени да попречат на работата на даден компютърен софтуер или хардуер.

2. Изключение за електронни данни

Независимо от други условия по полицата или друго приложение към нея, страните се съгласяват и договарят следното да има приоритет:

- а) по условията на настоящата полица не се покриват загуба, увреждане, унищожаване, нарушаване, изтриване или промяна на ЕЛЕКТРОННИ ДАННИ (вкл. но не само причинени от КОМПЮТЪРЕН ВИРУС или КИБЕР СЪБИТИЕ) или загуба на употребата, намаляване на функционалността, разходи или разноси от какъвто и да е вид в резултат на това, независимо от друга клауза или събитие, пряко или косвено допринесло едновременно или в последователност за загубата.
- б) в случай, обаче, че настъпят щети по застрахованото имущество от пожар и/или експлозия, като пряко последствие от рисковете, посочени в подточка а) по-горе, то тези щети ще бъдат покрити от Застрахователя.

3. Оценка на носители за обработка на електронни данни

Независимо от други условия по полицата, които имат различен смисъл, или допълнения към нея, страните се съгласяват и договарят за следното:

В случай че носители на електронни данни, застраховани по настоящата полица, претърпят загуба или увреждане, тогава за основа на оценката се използва стойността на празен носител, плюс разходите за копиране на ЕЛЕКТРОННИТЕ ДАННИ от резервен носител или оригинален носител от предход-

но поколение. Тези разходи не включват разходи за проучване и инженерна работа, нито други разходи за пресъздаване, събиране или компилиране на такива ЕЛЕКТРОННИ ДАННИ.

XXIII. ИЗКЛЮЧЕНИЕ ЗА ЩЕТИ И ЗАГУБИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ

1. По настоящата застраховка не са покрити вреди, загуби, пропуснати ползи и/или разходи от всякакво естество, както и отговорности, които са пряко или косвено причинени, увеличени или свързани със заразно заболяване или заплаха или страх от заразяване, включително понесените поради нормативни изисквания, мерки или разпореждания на компетентните власти, и/или действия или мерки на Застрахования или трети лица с цел или във връзка с контрол и ограничаване на разпространението на заразно заболяване, независимо от всички други събития или обстоятелства, които могат да имат отношение към причиняването и/или размера на загубите.
2. По смисъла на настоящата застраховка „заразно заболяване“ означава заболяване, което се причинява от вируси, бактерии, паразити или други организми, и може да бъде предадено от човек на човек чрез пряк контакт, по въздушно-капков път, чрез повърхности или предмети, или чрез биологични вектори (насекоми или кърлежи) или животни.

Тези Общи условия по застраховка „БОНУС ДОМ +“ са приети от Управителния съвет на ЗЕАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП на 7 ноември 2016 г. и променени с решения на УС на 6.06.2018 г. и 6.08.2018 г. и 30.11.2020 г. Променени с решение на УС на 02.08.2021 г. Променени с решение на УС на 06.06.2022 г. Променени с решение на УС на 13.02.2023 г. В сила от 04.09.2023 г. Променени с решение на УС на 15.01.2024 г. Променени с решение на УС на 06.10.2025 г. и влизат в сила от 01.01.2026 г.

XXIV. ПРАВНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ САНКЦИИ

При условие, че настоящата клауза не нарушава конкретен национален закон или разпоредба приложими за Застрахователя, независимо от условията по настоящия застрахователен договор, Застрахователят не предоставя покритие, не носи отговорност за изплащане на обезщетение или предоставяне на други услуги по настоящия договор, доколкото подобно покритие, обезщетение или предоставяне на услуги би изложило Застрахователя на риск, свързан с приложими от Застрахователя търговски, финансови, ембаргови или икономически санкции, закони или регулаторни изисквания.

Приложимите търговски, финансови, ембаргови или икономически санкции могат да бъдат следните:

- а) национални санкции;
- б) санкции на Европейския съюз (ЕС);
- в) санкции на Организацията на обединените нации (ООН);
- г) санкции на Съединените американски щати (САЩ);
- д) санкции на Великобритания;
- е) други санкции.

За застрахования:

.....
(три имена)

.....
(подпис)

За застрахователя:

.....
(подпис)

.....
(дата)